

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1577/2536	นายนเรศ แก้วรัตนภัทร์	โจทก์
	นายประสิทธิ์ ประสาททอง	ผู้ร้อง
	นางสุพร โรจนเบญจกุล กับพวก	จำเลย
	นายนเรศ แก้วรัตนภัทร์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 151, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคาทรัพย์สินพิพาทไว้เป็นเงิน 180,000 บาท ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน ที่ยึด ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2525 มีใช้ราคา 200,000 บาทดังที่โจทก์อ้างในฎีกา ต้องถือว่าคดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 180,000 บาทเท่านั้น โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึดเป็นราคาประเมินเฉพาะที่ดิน ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินคือบ้านซึ่งมีราคา 20,000 บาท ดังนั้นทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงมีราคา 200,000 บาทซึ่งโจทก์ก็ได้เสียค่าขึ้นศาลในราคาทุนทรัพย์นี้ เมื่อทุนทรัพย์มีราคา 200,000 บาท โจทก์จึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์จึง ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพื่อขาย

ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 104)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107,110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาคือ ที่ดินราคา 180,000 บาท และบ้านราคา 20,000 บาท รวมราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ขอบแล้ว ยกคำร้อง คืนค่าคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท ให้แก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาคือ ที่ดินราคา 180,000 บาท และบ้านราคา 20,000 บาท รวมราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ขอบแล้ว ยกคำร้อง คืนค่าคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท ให้แก่โจทก์

(ถวิล ตรีเพชร-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ